



תב/ 448/06

בפני המפקחת על רישום המקרקעין

ברחובות

1

התובעים:

1. ישי גרסון
 2. רחמים שימשי
- שניהם על ידי עו"ד ירון כהן
רח' לוי אפשטיין 9 ת.ד. 1138, רחובות

- נ ג ד -

הנתבעת:

נציגות הבית המשותף ע"י מרדכי לוי
ברח' לוי אפשטיין 9, רחובות

פסק דין

1. הבית המשותף נשוא הסכסוך נמצא ברח' לוי אפשטיין 9, רחובות ובנוי על הנכס הידוע כחלקות 33,32 בגוש 3703. על פי נסח הרישום, הבית המשותף כולל 37 יחידות (קומת קרקע עד קומה שביעית) וביניהן 6 יחידות חנויות ומחסנים בקומת קרקע, 9 משרדים בקומה הראשונה ו- 22 דירות. הבית המשותף כולל בין היתר מעלית ובה פתח יציאה/ עצירה בכל הקומות. התובעים זכאים להרשם כבעלים של שני משרדים [כל אחד] המצויים בקומה הראשונה והם הגישו תביעה ביום 20/12/06 נגד הנתבעת, נציגות הבית המשותף, בטענה כי האחרונה מונעת מהם שימוש במעלית באופן שהמעלית אינה עוצרת כלל בקומה הראשונה.

2. התובעים טענו מספר טענות בכתב התביעה כמפורט להלן:

- א. התובעים נושאים בחלקם בהוצאות אחזקת הבית והרכוש המשותף.
- ב. קיימת זכות משותפת להשתמש במעלית לכלל דיירי הבית.
- ג. חדר המדרגות כולו לרבות החלל העובר בו הינו רכוש משותף ולא ניתן על פי החוק להוציאו מהרכוש המשותף ולהצמידו לדירות מסוימות.

טענה נוספת הופיעה בכתב התביעה לפיה המעלית הותקנה ע"י הקבלן והתובעים שילמו על התקנתה ולכן קיימת להם זכות קניינית משותפת יחד עם



תב/ 448/06

בפני המפקחת על רישום המקרקעין

ברחובות

2

יתר הדיירים. הובהר בדיון על ידי ב"כ התובעים כי טענה הרכישה מהקבלן אינה נכונה מאחר והתובעים רכשו את יחידותיהם כרכישה "יד שניה".

3. הנתבעת הגישה כתב הגנה ובה טענה בין היתר את הטענות הבאות :

- א. חלה התיישנות על התביעה שכן הבית נבנה בשנות ה-70 ולפיכך התביעה מוגשת שלוש שנה לאחר בניית הבית. כמו כן לאורך כל 30 השנים לא פנו התובעים לנתבעת ולא התנגדו להסדר הנ"ל.
- ב. לא ניתן היתר לבניית המשרדים לפחות לא בשלב בניית הבניין. תוכניות שהוגשו בשנת 1974 אינן כוללות משרדים.
- ג. מיום הקמת המעלית בבניין לא היה ניתן להיכנס לקומת הגלריה שלאחר מכן הפכה לקומת משרדים.
- ד. התובעים לא שילמו עבור שיפוץ המעלית שבוצע לאחרונה.
- ה. המשרדים נמסרו לרוכשיהם תוך הסכמה וידיעה שהמעלית אינה עוצרת בקומה זו.

הנתבעת חזרה בה מטענה בדבר העדר סמכות עניינית במהלך קדם המשפט.

4. לאחר ששמעת את הצדדים, עיינתי בכל המסמכים והראיות האחרות שהונחו לפניי ובכתבי הטענות אני קובעת כי דין התביעה להתקבל והכל כפי שיפורט להלן:

5. ותחילה לטענות מקדמיות :

טענת ההתיישנות- הנתבעת עושה שימוש בטענה זו ביחד עם טענת שיהוי. התובעים הינם בעלי זכות להרשם כבעלים, לתובעים זכות קניינית בבית המשותף ובחלק היחסי ברכוש המשותף. תביעת הינה להפעלתו של מתקן ברכוש המשותף שנמנע מהם השימוש בו בדרך המקובלת של השימוש. אני מקבלת את טענת ב"כ התובעים כי אי מתן אפשרות לעצירת המעלית בקומה



תב/ 448/06

בפני המפקחת על רישום המקרקעין

ברחובות

3

הראשונה יוצר מידי יום עילה חדשה ומאחר ומדובר בשימוש שנמנע ברכוש המשותף שימוש הנובע מזכות קניינית הקיימת לנתבעים, לפי טענתם. על כן אני דוחה את טענת ההתיישנות.

טענת השיהוי - יפים דבריו של כב' השופט גרוניס ברע"א 8630/05 ניר שיתופי נגד עיריית הוד השרון:

"כאשר נטען כי תביעה הוגשה תוך שיהוי בוחן בית המשפט את ההשתהות שבהגשת התביעה - קרי, את משך הזמן שחלף מהמועד בו קמה עילת התביעה ועד המועד שבו הוגשה התביעה. במובן זה דומה בדיקת טענת השיהוי בהגשת תביעה לבדיקת השאלה האם התיישנה התביעה. ואולם, בשונה מטענת התיישנות, לא די בכך שחלף פרק זמן ממושך ממועד קום העילה ועד הגשת התביעה בכדי שתקום טענת שיהוי. שיהוי בהגשת תביעה נוצר מקום בו יש בהשתהות בפנייה לבית המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע. לפיכך, בכדי שייקבע כי תביעה הוגשה בשיהוי על הנתבע להוכיח כי בנסיבות המקרה התובע זנח את זכות התביעה; או כי במשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה; או כי השיהוי נגרם עקב חוסר תום לב מצד התובע (ראו, ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433 (להלן - פרשת תלמוד תורה); ע"א 410/87 עזבון ליברמן נ' יונגר, פ"ד מה(3) 749, 755-756; ע"א 403/63 תמיר נ' שמאלי פ"ד יח(1) 47, 54-53).

על הנתבעת אם כן להוכיח כי התובעים זנחו את זכות התביעה, כי שינתה מצבה לרעה וכי השיהוי נגרם עקב חוסר תום לב מצד התובעים.

מיצוי ההליך - טענה נוספת שהעלה ב"כ הנתבעת היתה שעל התובעים היה למצות את ההליך תחילה מול אסיפת דיירים ולכן תביעתם מוקדמת. מחד, פרט למכתב דרישה אחד מחודש יולי 2006 (נספח א' לתביעה) לא הוכח כי נעשתה אי פעם פניה לכנוסה של אסיפת דיירים לדיון בנושא, מאידך לטענה זו היה מקום לו היתה הנתבעת מאפשרת קיומה של אסיפה כאמור. אלא שאף שלאחר הדיון המקדמי בו הצעתי לצדדים כי תזומן אסיפת דיירים לליבון הנושא והעלאת פתרונות, לא כונסה אסיפה ולכן ספק התעורר בעיני אם היתה



מכונסת אסיפה כזו, לו דרשו זאת התובעים. ה"ה לוי ולבבי מנהלים את עניני הבית המשותף ביד רמה, אכן אין זה בניין קל לניהול. כך גם התרשמתי בהליכים קודמים. קיומם של חנויות ומשרדים, מצוקת חניה, עיכוב של שנים ברישום הבית המשותף, עבודות שיפוצים שנדרשו חייבו אותם להשקיע זמן רב מזמנם בנושא ואולם אין הם נוהגים באופן תדיר לשתף את בעלי המשרדים באסיפות (ראה עמ' 15 שורה 13 ואילך) ואף בעניין שבפני כאמור לא כינסו אסיפה ולכן אני דוחה את הטענה כי התביעה מוקדמת.

6. אכלוס הבניין בוצע בסביבות 1977 ואולם רישומו כבית המשותף בוצע רק עובר להתנהלותו של ההליך בפני. הרישום בוצע על ידי עו"ד אריאב ככונס נכסים על פי צו בית משפט בתיק ה.פ. 795/86. (תיק שטר 16572/2007). אציין כי במסגרת הליכים שיפוטיים קודמים בין נציגות הבית המשותף לבעלי דירות בעניין שיפוץ הבית ערכתי בקור בבית המשותף בכניסה אליו, בלובי ובמדרגות המובילות לקומה הראשונה. בתיק הבית המשותף מצוי תשריט המשקף את הבית ודירותיו. תיק הבית המשותף על מסמכיו מהווים חלק מידיעתי השיפוטית. כל טענה שהועלתה בדבר אי קבלת היתר למשרדים (בשלב הראשוני של בניית הבית), וכי ניתן אישור לקומת גלריה בלבד, אינה רלבנטית כיום לאחר שעברו שנים מאכלוס הבניין ולאחר רישום הבית המשותף. בעלי הדירות היו צד בבקשה למינוי כונסי נכסים במסגרת ההליך בבית המשפט המחוזי בדרישה לרישום הבית המשותף ויכלו לפרוס כל טענה שיש להם בקשר לרישום. ההתנגדויות והאישורים לשינוי יעוד הקומה, ככל שהיו, הינם הליך שהתנהל בעבר אל מול הועדה המקומית לתכנון ובנייה ואין לנושא זה רלבנטיות בהליך בפני. בתשריט הבית המשותף יש אינדיקציה לקיומה של המעלית. הן בשרטוט התא בחדר המדרגות הקומתי המשמש למיקומה והן בחתך האנכי שם רואים על הגג את גג חדר המעלית. לא נקבעה בתקנון המוסכם כל הוראה לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין התשכ"ט 1969 (להלן-חוק המקרקעין) בדבר הפרדת ניהול או חלוקה



תב/ 448/06

בפני המפקחת על רישום המקרקעין

ברחובות

5

לאגפים או הצמדת המעלית או חלק מן הרכוש המשותף לאגף מסויים. על כן מכח רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים, מדובר ברכוש משותף. הגדרת רכוש משותף מופיעה בסעיף 52 לחוק המקרקעין כדלקמן :

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת.

הגדרה זו קיימת גם בסעיף 77 א לחוק המקרקעין הנמצאת בפרק העוסק בבתי שטרם נרשמו כבתים משותפים. לענין זה, חשוב להדגיש כי לא מקומו הפיסי או הגיאוגרפי של המתקן הוא שקובע את מעמדו, אלא ייעודו ושימושו .

סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין קובע כי בעלי דירות רשאים לקבוע בתקנון שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית ,

" ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס למדרגות , מעליות, מקלטים ומתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות ". (הדגשה שלי ת.פ.)

התקנון המוסכם שנרשם לבית לא קובע הסדר כלשהו בעניין המעלית הממוקמת בבית , לא מבחינת הצמדות, או הוצאות, או השימוש או הפרדה בין קומת המשרדים לבין קומות דירות המגורים ועל כן, ניתן לראות במעלית הבית כמתקן משותף קלאסי הקיים בבתי משותפים.

יצויין כי אף מר לבבי מהנציגות אישר בעדותו כי לא ניתנה התחייבות על ידי הקבלן כי המעלית לא תעצור בקומה הראשונה (עמ' 14 שורה 19) אין מחלוקת עובדתית כי קיים פתח בקומת המשרדים המאפשר תחנת עצירה למעלית ואין צורך בחציבה בקיר של פתח. לאור כל אלו ומשנרשם הבית המשותף אין לו למפקח אלא לפסוק על פי המרשם (ראה לענין זה רע"א 587/83 ועד הבית ברח' תנועת המרי 2 נגד דן ירדני פדי ל"ח (4) 487).



טענת התובעים כי הם נדרשים ואף נושאים בחלקם בהוצאות החזקת הבית והרכוש המשותף לא נסתרה ואף חוזקה בעדותו של מר מוטי לוי (עמ' 15 שורה 23 ואילך) . הנתבעת טוענת כי התובעים לא שילמו תשלום ספציפי עבור המעלית. טענה זו יש לדחות שכן לא הוכח תשלום נפרד עבור אחזקת המעלית וממילא התובעים נושאים בתשלום חלקם לפי סעיף 58 לחוק, ככל בעל דירה אחר בבית. בצד "חובה" זו, עומדת לתובעים "הזכות" לעשות שימוש במתקנים המשותפים של הבית המשותף. לגבי הטענה כי לא השתתפו בהוצאות שיפוץ המעלית שבוצע לאחרונה ממילא לא נדרשו לשלם. .

7. האם התובעים ויתרו על זכותם במהלך השנים לעשות שימוש במעלית בקומה הראשונה ובמידה וכן האם הם מנועים מלחזור בהם מויתור זה- שאלה זו קשורה אף בשאלה האם עצרה המעלית אי פעם בקומה הראשונה . הטענה בדבר עצירת המעלית לא הועלתה בכתב התביעה אלא רק בדיונים בקדם המשפט. התובעים אף לא תקנו את כתב התביעה אלא שאפשרתי העלאת נושא זה כפלוגתא בהחלטה שניתנה על ידי. גם אם קיים ויכוח עובדתי בין הצדדים מתי בדיוק הפסיקה המעלית לעצור בקומה הראשונה (ואם בכלל עצרה שם אי פעם) מוסכם כי כבר שנים רבות שהמעלית לא עוצרת בקומה הראשונה. לדידי אין חשיבות לשאלה אם המעלית עצרה בקומה בעת שהתובעים רכשו יחידותיהם ואני נוטה לדעה כי היא אכן לא עצרה שם וזאת להבדיל מהאפשרות הטכנית לעצור.

מר שמשי לא העיד כי המעלית עצרה בעת שרכש את הנכס ואילו עדותו של ישי גרסון חיזקה את הסברא כי לא עצרה בעת שרכש בין היתר בשל העובדה שנושא עצירת המעלית בעבר לא הועלה באף תצהיר מטעמו, ואולם קבלתי את הסברו כי הנושא לא הציק לו :

ש. בתצהירך למתן פסק דין בהעדר הגנה לא מוזכר שהמעלית עצרה בעבר בקומת המשרדים, בשלוש הזדמנויות לא ציינת שהמעלית עצרה בקומת המשרדים?
ת. נכון. אבל אמרתי זאת בעל פה.



ש. איך נשמט ממך 3 פעמים העובדה בענין עצירת המעלית שהיום אתה מדגיש אותה?

ת. אני לא חושב שזה שאלה רלבנטית. אותי מענין למה היום המעלית לא עובדת. אני לא השתמשתי במשרדים האלה במשך שנים ולכן יש להניח שזה לא הציק לי. בפעם האחרונה לפני שהשכרתי לעו"ד ירון זה הציק לי כי ראיתי שלקוחות פוטנציאליים לא רוצים לשכור ללא מעלית. " (עמ' 10 שורות 1-7)

אין דומה אדם המחזיק משרדים ואף משכיר אותם לעומת אדם המתגורר בדירה והשימוש במעלית נמנע ממנו. אני מאמינה שלא היה רצון להכנס לעימות לגבי נכס מושכר, אנשים היו צעירים יותר ובריאים יותר והשימוש במעלית היה פחות נפוץ מה גם שבסופו של דבר מדובר בקומה הראשונה, הבהיר זאת יפה מר שמשי:

"כשרכשתי את המשרדים היתי סוכן ביטוח קטן, הלכתי ללקוחות ונסעתי באוטובוסים, כמעט ולקוחות לא הגיעו למשרד ולא היתה בעיה של מעלית. ש. האם אי פעם פנית בעל פה ובכתב למישהו מדיירי הבית ונציגי הבית לצורך הפעלת המעלית בקומה ראשונה?

ת. כן. זה התעורר בשנת 86 או 87 או 88 שאז המשרד של טלמור השכרתי לרו"ח מר"ג, אחד השותפים היה נכה והוא היה הולך עם מקל ואמר שאין לך מעלית, לבסוף הורדנו את שכר הדירה לרצפה, והוא נאחז במעקה של המדרגות. פניתי לוועד הבית בעל פה באותה תקופה, למוטי ויגאל, יתכן והיו אז וועדים אחרים לא זוכר מי היה הוועד באותה תקופה. אמרתי שזה מפריע לאנשים. הרו"ח אחרי שנה עזב את המשרד כי קשה לו לעבוד ללא מעלית. אח"כ היתה לי פקידה נכה שקשה היה לה ורצתה לערב את ארגון הנכים. אמרתי שאני לא רוצה תביעות עם דיירי הבית. באה לקוחה עם תינוק ובקשו שארד אני או בני להרים את העגלה. בא נכה על כסא גלגלים ואני צריך להרים אותו. לפעמים אנו יורדים ללקוחות למטה. כרגע אני משתמש בכל הנכסים שלי ולא משכיר אותם. אך אני סובל כאשר מדובר בלקוחות מוגבלים" (עמ' 11-12 לפרוטוקול)

מקובלת עלי הטענה כי ניתן לראות בהתנהגות התובעים הסכמה או אף ויתור על זכות השימוש וזאת בשל התנהגותם לאורך שנים, וגם אם הובעה מחאה



בעל פה היא לא הבשילה לכדי עימות ממשי. ואולם לטעמי אין בויתור שניתן בעבר בכדי למנוע מהתובעים מלחזור בהם ולעמוד כעת על זכותם הקנינית. זכותם היא לעשות שימוש ברכוש המשותף בדרך המקובלת לכל בעלי הדירות דהיינו שימוש במעלית במפלס קומתם. שוכנעתי כי התובעים לא זנחו את דרישתם במשך השנים וכי דרישתם הינה בתום לב.

ב"כ הנתבעת מנסה להבנות מפסיקה שעסקה בבניה ברכוש המשותף, גדרות ומבנים, שהיתה קיימת שם שנים רבות ובשל כך נמנע מן התובעים לעשות שמוש באותם חלקים של הרכוש המשותף (תב 113/01 כהן נגד מזרחי ורבי בפני המפקח על רישום המקרקעין ירושלים). פסק דין זה עסק במניעות כאשר התובעים רכשו דירתם בידיעה ברורה לגבי הסדרים של שימושים ברכוש המשותף.

אין הדברים דומים בעניננו, שם המדובר היה בהסכמה פוזיטיבית שניתנה בזמנו לבניה ולחלוקת שימושים בתחום הרכוש המשותף, ואילו כאן עסקין בשימוש שהוא טבעי לרכוש המשותף, נובע מהגדרתו אין בו תפיסת חזקה וממילא בעלי המשרדים נושאים או נדרשים לשאת בעלות שימוש זה.

ערה אני לחששה של הנציגות כי עצירת המעלית בקומה הראשונה עלולה לגרום לכלוך רב בה, לעיכוב בהגעתה, ולעומס נוסף של אנשים שישתמשו בה בשל קיומם של משרדים לעומת בעלי דירות המגורים. כנגד זאת עומדת לטעמי העובדה שמדובר במעלית המהווה רכוש משותף שלא הופרד ובמניעת מיצוי זכות הקניין של התובעים.

8. האם הנתבעת שינתה את מצבה לרעה? הנתבעת עצמה כנציגות אינה גוף אשר לטעמי יכול לשנות מצבו לרעה. השאלה היא האם בעלי הדירות שהתובעת היא שלוחתם שינו מצבם לרעה עקב התנהלות התובעים במהלך השנים בכך שויתרו



או הסכימו שלא להשתמש במעלית. נציגי הנתבעת דברו על חשש מפני העתיד לקרות:

"ש. בפרוטוקול הדיון מ – 28.5.07 הצהרת שממתינים הרבה זמן למעלית ויש הרס למעלית. עד כה לטענתם במשך 30 שנים המשרדים לא השתמשו במעלית מי יוצר את העיכוב ומי יוצר את ההרס?
ת. כל האמור בעמ' 4 לפרוטוקול שורה 18-20 צופה פנה עתיד ומבטא את חששותי. "
(עד הגנה מוטי לוי בעמ' 14 שורות 25-27).

לא שוכנעתי כי בעלי הדירות שינו מצבם לרעה ולא הונחה כל תשתית ראייתית לכך. מי שרוכש דירה בבית משותף ובו מעלית, חזקה עליו כי יודע כי המעלית עוצרת בכל קומה והעובדה שלא נעשה שימוש כזה בעבר, אינו מקנה לבעלי הדירות זכות כלשהי שלא הייתה להם קודם לכן.

9. א. לאור האמור לעיל אני מקבלת את התביעה מורה לנתבעת להסיר את המגבלה במתקן המעלית באופן שתאפשר עצירה ופתיחה שלה בקומה הראשונה, קומת המשרדים, ואולם זאת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

1. המבקשים לעשות שמוש במעלית כאמור ישאו בהוצאות הדרושות להשמשת אפשרות העצירה והפתיחה כאמור כפי שידרשו על ידי חברת המעליות.
 2. הנתבעת זכאית לכך שכל בעלי המשרדים בקומה הראשונה ישלמו לפי חלקם היחסי בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין ותקנון הבית המוסכם דהיינו, לפי יחס שטח יחידותיהם לכלל שטחי הדירות בבית המשותף, בעלות שפוף המעלית שבוצע ועל כן רק לאחר התשלום כאמור תקום זכותם של התובעים לאמור בסעיף א'.
- הנתבעת תמציא לב"כ התובעים תוך 30 יום ממועד דרישתו את האסמכתאות הרלבנטיות מחברת המעליות המעידות על עלות השפוף כאמור.



תב/ 448/06

בפני המפקחת על רישום המקרקעין

ברחובות

10

ב. הגם שקבלתי את התביעה אני מחייבת את הנתבעת בנסיבות המקרה לשלם לתובעים את הוצאותיהם בגין ההליך לרבות בגין אגרת התביעה רק בסך 3500 ₪ בצרוף מע"מ כחוק.
הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים כ"ה אב תשס"ח 26 אוגוסט 2008 וישלח להם בדואר רשום.

תמר פריאנטה
מפקחת על רישום המקרקעין
רחובות